

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2129/2532

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้
(พระโขนง)

นายณรงค์ศักดิ์ ช้างเสวก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 83

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (5), มาตรา 172, มาตรา 176

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 19
วรรคสอง

การฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาต่อศาลแขวงนั้น กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เคร่งครัด
เหมือนกับการฟ้องคดีด้วย ลายลักษณ์อักษรเพียงแต่มีรายละเอียดพอสมควร ให้
จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ถึง
ที่ 5 ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ 6 ถึง ที่ 9 อีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจเข้าทำร้ายร่างกายซึ่งกัน
และกัน โดยจำเลยที่ 1 ถึง ที่ 5 ร่วมกันชกต่อยพัดเหวี่ยงทำร้ายจำเลยที่ 6 ถึง ที่ 9
ส่วนจำเลยที่ 6 ถึง ที่ 9 ร่วมกันชกต่อยพัดเหวี่ยงทำร้ายจำเลยที่ 1 ถึง ที่ 5 ย่อมมี
ความหมายว่าแต่ละฝ่ายมีพวกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้ร่วมกันกระทำความผิดในการ
ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะเป็นตัวการ ซึ่งโจทก์ได้อ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83 มาด้วยแล้ว แม้โจทก์มิได้บรรยายว่าจำเลยคนใดชกต่อยหรือทำร้ายจำเลยคนใดก็
ไม่ทำให้เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองฝ่ายต่างทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1, 2, 4 และ 6 มีบาดแผลดังที่บรรยายรายละเอียดมาในฟ้องแล้ว ทั้งระบุว่า เป็นอันตรายแก่กายด้วย จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ดังนี้ เท่ากับยอมรับในข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า บาดแผลดังกล่าวเป็นอันตรายแก่กายจริง จำเลยจะฎีกาโต้เถียงว่า บาดแผลนั้นยังไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายไม่ได้ เพราะเป็นการโต้เถียง ข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ฝ่ายหนึ่งและจำเลยที่ ๖ ร่วมกับจำเลยที่ ๗, ๘ และ ๙ อีกฝ่ายหนึ่ง สวมครีใจเข้าทำร้ายซึ่งกันและกัน โดยจำเลยที่ ๑ - ๕ ร่วมกันชกต่อยัดเหวี่ยงทำร้ายจำเลยที่ ๖ - ๙ และ จำเลยที่ ๖ - ๙ ร่วมกันชกต่อยัดเหวี่ยงจำเลยที่ ๑ - ๕ เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ หัวไหล่ฟกช้ำ ศีรษะบวม ด้านหลังเป็นแผลฟกช้ำ รักษา ๓ วัน จำเลยที่ ๒ นิ้วกลางหนึ่งกำพร้าหลุดครึ่งเซนติเมตร รักษา ๓ วัน จำเลยที่ ๔ ฟกช้ำท้ายทอย รักษา ๓ วัน จำเลยที่ ๖ ฟกช้ำที่หัวไหล่ด้านซ้าย นิ้วชี้ด้านซ้ายถลอกหนึ่งกำพร้าหลุด ๑ เซนติเมตร หน้าแตกโลหิตไหล รักษา ๑๕ วัน ได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕, ๘๓

จำเลยทั้งเก้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งเก้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕, ๘๓ จำเลยที่ ๓ อายุไม่เกิน ๑๗ ปี (ที่ถูก ๑๘ ปี) ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำเลยทั้งเก้ารับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๗๘ จำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน จำเลยอื่นนอกนั้นจำคุกคนละ ๑ เดือน
เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามมาตรา ๒๓

จำเลยที่ ๘ อุทธรณ์ขอให้เปลี่ยนโทษกักขังเป็นรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๘ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น เห็นว่า คดีนี้
โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแขวง และเป็นการฟ้องด้วยวาจา ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้
เคร่งครัดเหมือนกับการฟ้องด้วยลายลักษณ์อักษร เพียงมีรายละเอียดพอสมควรให้
จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีก็เป็นการเพียงพอแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ร่วม
กับจำเลยที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ ๖ ร่วมกับ จำเลยที่ ๗, ๘ และ ๙
อีกฝ่ายหนึ่ง สมัคใจเข้าทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน โดยจำเลยที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ
๕ ร่วมกันชกต่อยพัดเหวี่ยงทำร้ายจำเลยที่ ๖, ๗, ๘ และ ๙ ส่วนจำเลยที่ ๖, ๗, ๘
และ ๙ ร่วมกันชกต่อยพัดเหวี่ยงทำร้ายจำเลยที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ อันเป็นการฟ้อง
ว่าจำเลยทั้งสองฝ่ายต่างเข้าทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันย่อมมีความหมายว่าแต่ละ
ฝ่ายมีพวกตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปได้ร่วมกระทำความผิดในการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะ
เป็นตัวการ ซึ่งโจทก์ได้อ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาด้วยแล้ว แม้โจทก์
จะไม่ได้บรรยายว่า จำเลยคนใดชกต่อยหรือทำร้ายจำเลยคนใด ก็ไม่ทำให้เป็นฟ้อง
เคลือบคลุม

ที่จำเลยที่ ๘ ฎีกาว่า บาดแผลของจำเลยที่ ๑, ๒ และ ๔ ไม่เป็นอันตรายแก่กาย
เพราะเป็นเพียงรอยถลอก ฟกช้ำ หนึ่งกำพรวดถลอก ส่วนจำเลยที่ ๖ มีบาดแผล
ลักษณะเดียวกัน ที่โจทก์ฟ้องว่าหน้าแตกโลหิตไหลก็มีได้ระบุขนาดของบาดแผล ทั้ง

มิได้แบบรายงานชั้นสูตรบาดแผลมาทำยฟ้อง และที่ว่าบาดแผลของจำเลยที่ ๖ รักษา ๑๖ วัน ก็เป็นการคาดคะเนของเจ้าพนักงาน พฤติการณ์ในการกระทำตามฟ้องยังไม่ ถึงขั้นรุนแรง บาดแผลไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กาย จำเลยที่ ๘ ไม่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๘ กับ พวก ร่วมกันทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑, ๒, ๔ และ ๖ ได้รับ อันตรายแก่กาย จำเลยที่ ๘ ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ซึ่งเท่ากับจำเลยที่ ๘ ยอมรับ ในข้อเท็จจริงตามฟ้องว่าบาดแผลดังกล่าวเป็นอันตรายแก่กายจริง จำเลยที่ ๘ จะ ฎีกาโต้เถียงว่าบาดแผลนั้นยังไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหาได้ไม่ เพราะเป็นการโต้ เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ ๘ ให้การรับสารภาพแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลชั้นต้น -

ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานุกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ